

Karteikarten Art. 14 GG — Prüfungsschema Eigentumsgarantie

9 Karten zum Selbstabfragen — Grundrechte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Schutzbereich — 1. Persönlicher Schutzbereich: Was ist damit gemeint?

Art. 14 GG ist ein Jedermannsgrundrecht und schützt natürliche Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit sowie nach Art. 19 III GG inländische juristische Personen des Privatrechts, weil das Eigentumsgrundrecht seinem Wesen nach auf sie anwendbar ist. Juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich grundsätzlich nicht auf Art. 14 GG berufen, weil sie öffentliche Aufgaben wahrnehmen und nicht grundrechtstypisch gefährdet sind.

KARTE 2 / 9

Schutzbereich — 2. Verfassungsrechtlicher Eigentumsbegriff: Was ist damit gemeint?

Eigentum im Sinne des Art. 14 I 1 GG ist jede vermögenswerte Rechtsposition, die dem Berechtigten von der Rechtsordnung so zugeordnet ist, dass er die damit verbundenen Befugnisse nach eigenverantwortlicher Entscheidung zu seinem privaten Nutzen ausüben darf. Der Begriff reicht damit weit über das Sacheigentum der §§ 903 ff. BGB hinaus und erfasst insbesondere beschränkt dingliche Rechte, Forderungen, Anteilseigentum, das Besitzrecht des Mieters sowie Immaterialgüterrechte.

KARTE 3 / 9

Schutzbereich — 3. Öffentlich-rechtliche Rechtspositionen: Was ist damit gemeint?

Auch subjektiv-öffentliche Rechte sind geschützt, wenn sie dem Einzelnen als Äquivalent eigener Leistung zugeordnet sind, auf nicht unerheblicher Eigenleistung beruhen und der Sicherung seiner Existenz dienen — anerkannt etwa für Rentenanwartschaften und Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Rein staatlich gewährte Leistungen ohne eigene Beitragsleistung fallen dagegen nicht unter Art. 14 GG.

KARTE 4 / 9

Schutzbereich — 4. Schutz des Erworbenen, nicht des Erwerbs: Was ist damit gemeint?

Art. 14 GG schützt allein bereits erworbene, konkret bestehende Rechtspositionen, nicht die Chance, künftig Vermögen zu erwerben. Bloße Erwerbsaussichten, Gewinnchancen, Umsatzerwartungen und die allgemeine Marktstellung sind daher nicht geschützt; der Erwerbsvorgang selbst unterfällt Art. 12 I GG. Ebenso wenig schützt Art. 14 GG das Vermögen als solches, weshalb Steuern und sonstige Geldleistungspflichten nur ausnahmsweise — bei erdrosselnder Wirkung — an Art. 14 GG zu messen sind.

KARTE 5 / 9

Schutzbereich — 5. Erbrecht und Institutsgarantie: Was ist damit gemeint?

Art. 14 I 1 GG gewährleistet zugleich das Erbrecht, insbesondere die Testierfreiheit des Erblassers und den Übergang des Vermögens auf die Erben. Neben dem subjektiven Abwehrrecht enthält Art. 14 GG eine Institutsgarantie: Dem Gesetzgeber ist es verwehrt, den Kernbestand des Privateigentums — Privatnützigkeit und grundsätzliche Verfügungsbefugnis — zu beseitigen.

KARTE 6 / 9

Eingriff — 1. Inhalts- und Schrankenbestimmung, Art. 14 I 2 GG: Was ist damit gemeint?

Inhalts- und Schrankenbestimmung ist die generell-abstrakte Festlegung von Rechten und Pflichten des Eigentümers durch den Gesetzgeber, die den Inhalt des Eigentums für die Zukunft bestimmt. Sie zielt nicht auf die Entziehung konkreter Positionen, sondern gestaltet die Eigentumsordnung — typische Beispiele sind bauplanungs-, denkmalschutz- und naturschutzrechtliche Nutzungsbeschränkungen sowie mietrechtliche Bindungen.

KARTE 7 / 9

Eingriff — 2. Enteignung, Art. 14 III GG: Was ist damit gemeint?

Enteignung ist die vollständige oder teilweise Entziehung einer konkreten, durch Art. 14 I 1 GG geschützten subjektiven Rechtsposition zur Erfüllung einer bestimmten öffentlichen Aufgabe. Sie setzt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts einen Güterbeschaffungsvorgang voraus: Das entzogene Recht muss dem Staat oder einem sonstigen Begünstigten zur Erfüllung der öffentlichen Aufgabe zugeführt werden.

KARTE 8 / 9

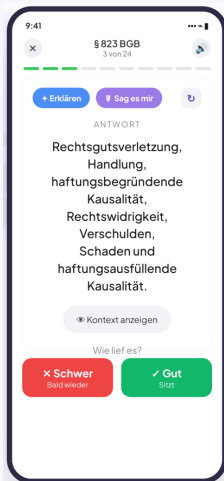
Eingriff — 3. Legal- und Administrativenteignung: Was ist damit gemeint?

Die Enteignung kann unmittelbar durch Gesetz erfolgen (Legalenteignung) oder auf Grund eines Gesetzes durch Verwaltungsakt (Administrativenteignung). Die Legalenteignung ist nur ausnahmsweise zulässig, weil sie dem Betroffenen den Rechtsschutz gegen den Vollzugsakt nimmt; der Regelfall ist die Administrativenteignung.

KARTE 9 / 9

Eingriff — 4. Abgrenzung nach der Zielrichtung: Was ist damit gemeint?

Maßgeblich ist nicht die Schwere der Belastung, sondern Form und Zielrichtung der Maßnahme: Zielt sie auf die finale Entziehung konkreter Rechtspositionen zum Zweck der Güterbeschaffung, liegt eine Enteignung vor; bestimmt sie dagegen generell und abstrakt Rechte und Pflichten des Eigentümers für die Zukunft, handelt es sich um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung. Eine noch so schwere Nutzungsbeschränkung schlägt daher nicht in eine Enteignung um, sondern bleibt Inhaltsbestimmung, die dann allenfalls unverhältnismäßig oder ausgleichspflichtig ist.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.